

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Jako občan dotčené lokality jižního Plzeňska podávám tyto připomínky k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu, který v částech AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice vymezuje akcelerační oblasti pro výstavbu větrných elektráren. Návrh považuji za nedostatečně podložený a v rozporu se zájmy obyvatel regionu.

Odůvodnění námitek:

1. Nebyly hledány lokality s menší zátěží obyvatel

Nesouhlasím s tím, že nebyly aktivně hledány lokality s menší zátěží pro obyvatele a obce. Jsou regiony, kde je hustota osídlení a hodnota krajinného rázu výrazně nižší než na jižním Plzeňsku. Pokud by tyto lokality byly zvažovány, mohly by být vybrány s nižší mírou konfliktu. Dokumentace tuto úvahu neobsahuje.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); princip prevence; princip proporcionality.

2. Vzdálenost od obytné zástavby není dostatečně řešena

Vznáším námitku proti tomu, že návrh dostatečně neřeší minimální vzdálenost větrných elektráren od obytné zástavby v obcích jižního Plzeňska. V mnoha evropských zemích jsou stanoveny minimální odstupy turbín od obytné zástavby v řádu kilometrů, právě s ohledem na ochranu zdraví. Návrh akceleračních oblastí přitom umisťuje VTE do nepřiměřené blízkosti obcí, aniž by srovnatelnou ochrannou vzdálenost garantoval.

Právní podklad: Zákon č. 258/2000 Sb.; čl. 31 a čl. 35 Listiny; princip prevence.

3. Migrační koridory zvěře nejsou dostatečně chráněny

Námitkou je, že návrh nezohledňuje pravidelně využívané migrační koridory velkých savců (srnčí, jelení zvěř, divoké prase) v dotčeném území. Studie z evropských zemí ukazují, že velká zvěř se větrným parkům aktivně vyhýbá, čímž dochází ke ztrátě funkčního habitatu i k tlaku na okolní lesní porosty. V navržených AO procházejí významné migrační trasy, jejichž narušení může mít regionální dopad na populace zvěře.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti; princip prevence.

4. Umístění na vrcholcích zesiluje vizuální dopad

Námitkou je, že akcelerační oblasti AOV 51, 62 a 63 jsou umístěny právě v exponovaných vrcholových polohách, což zesiluje jejich vizuální i psychologický dopad

na obyvatele níže ležících obcí. Tím, že turbíny vyrostou na horizontech, jejich celková viditelnost v sídlech v údolích dosahuje stovek metrů nad střechy domů. Obyvatelé je budou vidět z oken, zahrad i návsi. Jde o trvalou zátěž, která zhorší pocit klidu ve veřejných i soukromých prostorách.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 31 a čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

Závěry o významnosti dopadu potvrzuje například studie: European Environment Agency. Landscape impacts of energy infrastructure. EEA Reports.

5. Metodika průzkumů neodpovídá citlivosti území

Nesouhlasím s tím, že metodika biologických průzkumů neodpovídá citlivosti území a obvyklým standardům pro lokality VTE. V citlivém území s výskytem chráněných druhů by průzkumy měly mít rozsah několika sezón, využívat moderní metody (detektory netopýrů, telemetrie, opakovaná zimní pozorování) a krýt všechna riziková období. Dokumentace tento standard nepotvrzuje.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o ptácích a stanovištích; princip prevence.

Tento závěr potvrzují i mezinárodní studie, např.: Thaxter, C. B. et al. (2017). Bird and bat species' global vulnerability to collision mortality at wind farms. Proceedings of the Royal Society B.

6. Krajinový ráz nelze nahradit pozdější kompenzací

Návrh akceleračních oblastí v rozsahu AOV 51, 62 a 63 je v rozporu s ochranou krajinového rázu, kterou ukládá § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. Krajinový ráz jižního Plzeňska tvoří pozvolné horizonty, mozaika polí a lesů a charakteristická vesnická sídla. Stavby vysoké přes 200 metrů by tento ráz nevratně narušily v dohledu z mnoha obcí a kulturních dominant. Krajinový ráz patří k chráněným hodnotám a jeho ztráta není kompenzovatelná.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 35 Listiny základních práv a svobod; princip prevence dle čl. 191 SFEU.

7. Hromadění zátěží na jediném území

Vznáším námitku proti nepřiměřenému hromadění infrastrukturních zátěží na jednom území. Vedle plánované dálnice D20, vedení VVN a stávající průmyslové činnosti se nyní k zatížení krajiny mají přidat akcelerační oblasti pro stovky metrů vysoké VTE. Žádný strategický dokument přitom nestanovuje hranici, kde by se nahromadění zátěží mělo zastavit.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip udržitelného rozvoje.

8. Akcelerační režim není pro tyto lokality vhodný

Nesouhlasím se zařazením lokalit AOV 51, 62 a 63 do akceleračního režimu, protože nesplňují podmínky bezkonfliktnosti dle směrnice RED III. Akcelerační oblasti dle RED III mají být lokality s minimem střetů, ne lokality, kde je řada střetů odložena na pozdější řízení. Dokumentace sama připouští existenci kolizí s biokoridory, chráněnými druhy ptáků a citlivými prvky krajiny.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); zákon č. 114/1992 Sb.; princip prevence.

9. Monitoring nezachrání jedince chráněných druhů

Vznáším námitku proti tomu, že dokumentace spoléhá na monitoring úhynů u druhů, u nichž jsou jednotlivé ztráty populačně významné. U druhů, jako jsou velcí dravci či vzácní netopýři, je každý uhynulý jedinec populačně významný. Strategie založená na sledování úhynů a následných korekcích je u takových druhů eticky i právně

problematická.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o ptácích a stanovištích; princip předběžné opatrnosti.

10. Návrh přehlíží odpovědnost obcí za rozvoj území

Vznáším námitku proti tomu, že návrh nedostatečně zohledňuje dlouhodobou odpovědnost obcí za rozvoj a podobu svého území. Vedení obcí, voleno občany, nese odpovědnost za stav obce na dekády dopředu. Akcelerační režim, který tato rozhodnutí přesahuje a omezuje, podkopává smysluplnost komunální politiky a demokratickou kontrolu rozvoje území.

Právní podklad: Čl. 8 Ústavy ČR; zákon č. 128/2000 Sb.; princip demokratické legitimacy.

11. Vlivy posuzovány izolovaně, ne komplexně

Vznáším námitku proti přístupu, kdy jsou jednotlivé akcelerační oblasti posuzovány izolovaně, ačkoli leží blízko sebe a působí společně. AOV 51, 62 a 63 leží v relativně malé vzdálenosti od sebe a budou působit jako jeden propojený větrný region. Společný vliv na krajinu, akustické pozadí, populace ptáků a netopýrů a kvalitu bydlení nebyl řádně posouzen. Výsledek je proto podhodnocený.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip prevence.

12. Pokles atraktivity regionu pro nové obyvatele

Nesouhlasím s tím, že návrh ohrožuje atraktivitu regionu jižního Plzeňska pro nové obyvatele. Jižní Plzeňsko je regionem, kam se v posledních letech stěhují rodiny hledající klidné a kvalitní bydlení blízko města. Industrializace krajiny stovkami metrů vysokých turbín tuto atraktivitu trvale snižuje, což má dopad na demografický vývoj celé oblasti.

Právní podklad: Čl. 11 a čl. 35 Listiny; § 18 stavebního zákona č. 283/2021 Sb.

S výše uvedenými výhradami návrh v jeho stávající podobě odmítám a žádám o vyřazení akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice z návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu.

V dne

Podpis: